AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0501199-02.2020.8.30.0000

Agravo de Instrumento nº 0501199-02.2020.8.30.0000 · 2ª Câmara de Direito Público · Agravante: Rodovias do Vale S.A. · Agravada: Agência de Transportes do Jacarandá

EMENTA. PROCESSUAL. CONTRATO COM CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO TRIBUNAL ARBITRAL. COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO LIMITADA À MEDIDA URGENTE (LEI Nº 9.307/1996, ARTS. 22-A E 22-B). MÉRITO RESERVADO À ARBITRAGEM. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

A concessionária requereu em juízo, antes de instaurada a arbitragem prevista no contrato, tutela de urgência para suspender penalidade. O juízo declinou integralmente em favor da arbitragem.

VOTO DO RELATOR

Convencionada a arbitragem, o mérito da controvérsia é do tribunal arbitral; antes de sua constituição, porém, o Judiciário detém competência para as medidas urgentes, cessando a eficácia da decisão se a parte não requerer a instauração em 30 dias (art. 22-A, parágrafo único). Presentes probabilidade e perigo, defere-se a suspensão até a constituição do tribunal, a quem caberá mantê-la ou revogá-la.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO para deferir a tutela de urgência com eficácia limitada à constituição do tribunal arbitral. Unânime.

Costa do Jacarandá (JA), 2 de junho de 2020.

Desembargador Aluísio Prates Cordeiro
Relator

Material didático fictício · Centro de Estudos Público-Privado · CEPP/Fipe · Caso 3